

của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

h) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Vào lúc **15 giờ 30, ngày 10/04/2025** tại Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây số 85 đường B30, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 6. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Người trả giá đầu tiên trả ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bằng một bước giá tối thiểu là **30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)**;
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 (ba) lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.
- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn người trả giá.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

3. Bước giá và số vòng đấu giá: Bước giá tối thiểu là **30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)** và tối đa không vượt quá số tiền đặt trước, không hạn chế (số vòng đấu giá) số lần trả giá.

4. Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Điều 7. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
5. Rút lại giá đã trả;
6. Các hành vi nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 8. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham dự phiên đấu giá không được hoàn trả tiền đặt trước, nếu vi phạm một trong những quy định sau:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
2. Bị truất quyền tham gia đấu giá;
3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
4. Rút lại giá đã trả;
5. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Điều 9. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

1. Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá tài sản phải nộp tiền theo giá trúng đấu giá vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy trong thời hạn không quá **30 ngày**, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Quá thời hạn trên người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản hoặc nộp không đúng theo quy định, được xác định là từ chối mua tài sản.

2. Phương thức thanh toán:

+ Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá tài sản nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, theo thông tin sau:

Số tài khoản: **3949.0.1048095.00000**

Tên tài khoản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy.

Mở tại: Kho bạc Nhà nước Bình Thủy.

Quá thời hạn nêu trên, nếu người trúng đấu giá không thanh toán tiền mua tài sản thì tiền cọc (khoản tiền đặt trước và tiền lãi nếu có) sẽ thuộc về ngân sách nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật. Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nếu người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền như đã nêu trên.

+ Trong trường hợp cần thiết, người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá có thể thỏa thuận về phương thức thanh toán và được ghi nhận bằng biên bản.

Điều 10. Thời hạn, phương thức giao tài sản và giấy tờ liên quan

1. Thời hạn giao tài sản và giấy tờ về tài sản:

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- Địa điểm giao tài sản: Tại nơi tọa lạc tài sản.

2. Phương thức giao tài sản và giấy tờ về tài sản:

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy giao tài sản và giấy tờ về tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây. Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy phải thông báo cho Công ty đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây về thời gian giao tài sản và giấy tờ về tài sản để Công ty đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây thông báo cho người trúng đấu giá đến nhận tài sản và giấy tờ về tài sản. Biên bản bàn giao tài sản được gửi cho Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây 01 bản.

Trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy không giao được tài sản thì người mua được tài sản có quyền hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà người mua được tài sản đã thanh toán (kể cả tiền lãi phát sinh theo lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước nếu có).

3. Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy mà không do lỗi của các bên thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 11. Các quy định khác trong phiên đấu giá

1. Người tham dự phiên đấu giá đến địa điểm tổ chức phiên đấu giá trước 15 phút;

2. Người tham dự phiên đấu giá mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác hợp lệ (có dán ảnh);

3. Mang theo văn bản ủy quyền hợp lệ, trường hợp là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được công chứng, người nhận ủy quyền không phải là người tham gia mua cùng tài sản với người ủy quyền;

4. Người tham dự phiên đấu giá phải giữ trật tự, trả giá theo hướng dẫn của Đấu giá viên trong suốt thời gian tiến hành phiên đấu giá. Không được sử dụng điện thoại, không hút thuốc, không đi khỏi phòng tổ chức phiên đấu giá trong khi chưa kết thúc phiên đấu giá;

5. Không mang theo vũ khí, vật liệu cháy nổ hay bất kỳ các vật phẩm nguy hiểm nào khác vào Phòng tổ chức phiên đấu giá;

6. Việc giải quyết tình huống phát sinh trong phiên đấu giá do Đấu giá viên quyết định hoặc trao đổi với bên có tài sản để xử lý hoặc trung cầu ý kiến khách hàng. Trường hợp tình huống phát sinh trong phiên đấu giá mà các bên liên quan không giải quyết được thì sẽ thỏa thuận hoàn phiên đấu giá để giải quyết vấn đề phát sinh. Việc tổ chức đấu giá lại sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

a) Ký biên bản đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Quy chế này Niêm yết công khai tại Công ty và cung cấp cho khách hàng khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá. Đấu giá viên trong Công ty, khách hàng đăng ký và tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Người có tài sản đấu giá;
- Người mua hồ sơ mời tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, HS.

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trương Văn Lan